



P U T U S A N

Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALFADIN JAYAMAHENDRA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 September 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu Iis Gesia Hamin, S.H., M.Kn. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum Adrianto Romdoni Sumarno & Partners yang beralamat di Pakuwon Tower Lantai 16 Unit 15 Jl. Embong Malang 21-31 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2026;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alfadin Jayamahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, turut serta melakukan tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 306 jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone samsung S21 Ultra warna Rosegold;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario beserta kunci dan STNK;
Dirampas untuk Negara
 3. 1 (satu) buah KTP a.n. M. Alfadin Jayamahendra;
Dikembalikan kepada terdakwa
 4. 1 (satu) buah plastik berisi bubuk hitam;
 5. 1 (satu) buah toples Miracle Powder berisi pupuk;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah masker anti debu warna hitam;
7. 1 (satu) buah sendok warna putih;
8. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
9. 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih ukuran 14 Gb
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya, atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-2847/M.5.4/Eoh.2/06/2026 tanggal 08 Juni 2026 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. Alfadin Jayamahendra Bersama-sama dengan Saksi Bahar Agung Wijaya (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2026, bertempat di Jalan Ikan Dorang 8 RT 05 RW 04 Kel/Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 165 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan,

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2025 Terdakwa telah menjual bubuk mercon kepada Saksi Bahar Agung Wijaya yang pernah Terdakwa racik bubuk obat mercon tersebut sebanyak 8 Kg di loteng rumah Terdakwa dimana 3,4 Kg digunakan Terdakwa sendiri untuk membuat mercon pada bulan Maret 2025 saat perayaan Idul Fitri tahun 2025 dan 6 ons bubuk mercon tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Bahar Agung Wijaya dengan harga Rp.210.000,- sedangkan sisa 4 kg yang disimpan di loteng rumah Terdakwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2026 Terdakwa menjual kepada Sdr. Naufal sebanyak 4 kg dengan total pembelian Rp.860.000,- dan sisa 1 kg pada tanggal 25 Februari 2026 Terdakwa menjual kepada Saksi Bahar Agung Wijaya dengan harga Rp.280.000,- namun Terdakwa belum menerima pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa meracik dan membuat bubuk mercon sejak tahun 2025 secara otodidak melalui Platform Youtube dengan cara meracik Kclo 3 (Pupuk kelengkeng), Aluminium Powder dan belerang yang dicampur menjadi bubuk mercon;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, SH, Saksi Seno Bayu Aji yang merupakan petugas Kepolisian berdasarkan laporan masyarakat mengetahui adanya penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 Kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawa timur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung. Kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 kg dengan harga Rp.330.000,- dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook kemudian Saksi Achmad Shafa diberikan nomor whatsapp 083851216566 dan selanjutnya disepakati melakukan transaksi penjualan 1 Kg bubuk mercon di samping Mall CITO Jalan Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Achmad Shafa Fitrah D. bertemu dengan Saksi Bahar Agung Wijaya dan menyerahkan 1kg bubuk mercon dan uang Rp 210.000,- tersebut kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, SH, Saksi Seno

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Bayu Aji menangkap Saksi Bahar Agung Wijaya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 buah plastik berisi bubuk hitam yang diduga bubuk mercon kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No.Lab.2640/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa M. Alfadin Jayamahendra dengan Nomor Bukti 150/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 5,96 gram U95 kurang lebih 0,041 gram dan Nomor Bukti 151/2026/BHF satu buah toples berisi serbuk warna hitam dengan ukuran massa total 228,91 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan:

- a. Nomor Bukti 150/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*.
- b. Nomor Bukti 151/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: tidak didapatkan adanya kandungan bahan peledak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Jo. Pasal 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan perlawanan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Shafa Fitrah D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi mengetahui penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung. Kemudian Saksi melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, kemudian Saksi diberikan nomor *WhtasApp* 083851216566 dan selanjutnya akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi bertemu langsung/COD transaksi bubuk seberat 1 (satu) kg dengan Bahar Agung Wijaya pada hari kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
 - Bahwa setelah memastikan bubuk mercon seberat 1 (satu) kg Saksi terima dan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi serahkan kepada Bahar Agung Wijaya, kemudian Saksi bersama team anggota Ditreskrimum Polda Jatim menindaklanjuti adanya transaksi jual beli bahan peledak (bubuk mercon) di Jl. Raya menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
 - Bahwa harga bahan peledak (bubuk mercon) 1 (satu) kg Saksi beli dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uang yang baru diserahkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk barang bukti yang diamankan dari Saksi Bahar Agung Wijaya berupa bahan peledak (bubuk mercon) kurang lebih sebanyak 1 (satu) kg yang dibawa dengan maksud dijual secara COD di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
 - Bahwa Bahar Agung Wijaya mendapatkan bubuk mercon tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dan dijual/dipasarkan melalui aplikasi Facebook melalui grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per kg, sehingga Saksi Bahar Agung Wijaya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg;

- Bahwa atas keterangan Bahar Agung Wijaya tersebut Saksi bersama dengan tim petugas kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa bahwa diperoleh rekaman lokasi meracik bubuk mercon tersebut di atap rumah Bahar Agung Wijaya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas lainnya melakukan olah TKP dan mengambil serpihan bubuk di atas atap rumah Saksi dan 1 (satu) kotak pupuk kemudian dilakukan uji lab apakah bubuk tersebut mengandung bubuk mercon atau tidak;
- Bahwa setelah dibawa ke Polda Jawa Timur terhadap bubuk yang disita oleh saksi didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No.Lab.2640/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 150/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 5,96 gram U95 kurang lebih 0,041 gram dan Nomor Bukti 151/2026/BHF satu buah toples berisi serbuk warna hitam dengan ukuran massa total 228,91 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan :
 - a. Nomor bukti 150/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;
 - b. Nomor bukti 151/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa tidak didapatkan adanya kandungan bahan peledak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Alfian Dewa Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi mengetahui penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup “batcon arean jawatimur dan sekitarnya” dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung. Kemudian Saksi melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, kemudian Saksi diberikan nomor *WhatsApp* 083851216566 dan selanjutnya akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bertemu langsung/COD transaksi bubuk seberat 1 (satu) kg dengan Bahar Agung Wijaya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa setelah memastikan bubuk mercon seberat 1 (satu) kg Saksi terima dan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi serahkan kepada Bahar Agung Wijaya, kemudian Saksi bersama team anggota Ditreskrim Polda Jatim menindaklanjuti adanya transaksi jual beli bahan peledak (bubuk mercon) di Jl. Raya menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa harga bahan peledak (bubuk mercon) 1 (satu) kg Saksi beli dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uang yang baru diserahkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti yang diamankan dari Bahar Agung Wijaya berupa bahan peledak (bubuk mercon) kurang lebih sebanyak 1 (satu) kg yang dibawa dengan maksud dijual secara COD di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa Bahar Agung Wijaya mendapatkan bubuk mercon tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dan dijual/dipasarkan melalui aplikasi Facebook melalui grup “batcon arean jawatimur dan sekitarnya” dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kg, sehingga Saksi Bahar Agung Wijaya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa atas keterangan Bahar Agung Wijaya tersebut Saksi bersama dengan tim petugas kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa bahwa diperoleh rekaman lokasi meracik bubuk mercon tersebut di atap rumah Bahar Agung Wijaya;

- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas lainnya melakukan olah TKP dan mengambil serpihan bubuk di atas atap rumah Saksi dan 1 (satu) kotak pupuk kemudian dilakukan uji lab apakah bubuk tersebut mengandung bubuk mercon atau tidak;
- Bahwa setelah dibawa ke Polda Jawa Timur terhadap bubuk yang disita oleh saksi didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No.Lab.2640/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 150/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 5,96 gram U95 kurang lebih 0,041 gram dan Nomor Bukti 151/2026/BHF satu buah toples berisi serbuk warna hitam dengan ukuran massa total 228,91 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan :
 - a. Nomor bukti 150/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;
 - b. Nomor bukti 151/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : tidak didapatkan adanya kandungan bahan peledak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Seno Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi mengetahui penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung. Kemudian Saksi melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, kemudian Saksi diberikan nomor *WhatsApp* 083851216566 dan selanjutnya akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi bertemu langsung/COD transaksi bubuk seberat 1 (satu) kg dengan Bahar Agung Wijaya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa setelah memastikan bubuk mercon seberat 1 (satu) kg Saksi terima dan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi serahkan kepada Bahar Agung Wijaya, kemudian Saksi bersama team anggota Ditreskrimum Polda Jatim menindaklanjuti adanya transaksi jual beli bahan peledak (bubuk mercon) di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa harga bahan peledak (bubuk mercon) 1 (satu) kg Saksi beli dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uang yang baru diserahkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti yang diamankan dari Saksi Bahar Agung Wijaya berupa bahan peledak (bubuk mercon) kurang lebih sebanyak 1 (satu) kg yang dibawa dengan maksud dijual secara COD di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa Bahar Agung Wijaya mendapatkan bubuk mercon tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dan dijual/dipasarkan melalui aplikasi Facebook melalui grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kg, sehingga Bahar Agung Wijaya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa atas keterangan Bahar Agung Wijaya tersebut Saksi bersama dengan tim petugas kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa bahwa diperoleh rekaman lokasi meracik bubuk mercon tersebut di atap rumah Bahar Agung Wijaya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas lainnya melakukan olah TKP dan mengambil serpihan bubuk di atas atap rumah Saksi dan 1 (satu) kotak

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk kemudian dilakukan uji lab apakah bubuk tersebut mengandung bubuk mercon atau tidak;

- Bahwa setelah dibawa ke Polda Jawa Timur terhadap bubuk yang disita oleh saksi didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No.Lab.2640/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 150/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 5,96 gram U95 kurang lebih 0,041 gram dan Nomor Bukti 151/2026/BHF satu buah toples berisi serbuk warna hitam dengan ukuran massa total 228,91 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan :

- a. Nomor bukti 150/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;
- b. Nomor bukti 151/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : tidak didapatkan adanya kandungan bahan peledak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Dhafa Alfansyah Yerista Giofani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak tahun 2025 karena merupakan teman main dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Daffa Fauzan mengantarkan Bahar Agung Wijaya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi bersama dengan Bahar Agung Wijaya, Saksi Muhammad Daffa Fauzan, Sdr. Ramsah, Sdr. Rosyid, Sdr. Naufal, Sdr. Firdaus als Daus, Sdr. Ryan sedang bermain bersama (mabar) game online "Mobile Legend". Kemudian tiba-tiba Bahar Agung Wijaya mengajak Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Fauzan untuk mengantarkan Bahar Agung Wijaya menjual petasan secara COD didekat

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mall CITO surabaya kepada teman yang tidak Saksi ketahui namanya menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : W-6027-TY berboncengan 3 (tiga) milik Saksi, lalu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi berangkat dari Jl. Ikan Bandeng Ds. Tambak Rejo Kec. Waru Sidoarjo menuju lokasi COD, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sampai ditempat COD samping Mall CITO Jl. Raya Menanggal Surabaya, kemudian Bahar Agung Wijaya berhenti di pertigaan Jl. Raya Menanggal Surabaya dan Saksi Bahar Agung Wijaya jalan sendirian menuju ke teman yang akan membeli petasan ke Bahar Agung Wijaya;

- Bahwa setelah Bahar Agung Wijaya mengobrol dengan calon pembeli petasan, Saksi melihat tiba-tiba seperti ditangkap dengan posisi tengkurep di aspal sehingga Saksi reflek lari ketakutan meninggalkan Bahar Agung Wijaya menggunakan sepeda motor menuju di gubuk Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan setelah sampai Saksi Muhammad Daffa Fauzan mengabari melalui grup Huru Hara kalau Bahar Agung Wijaya tertangkap setelah COD mercon, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Fauzan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Fauzan mengantarkan Bahar Agung Wijaya ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya sesuai dengan permintaan Bahar Agung Wijaya untuk mengantar menjual mercon secara COD ke seorang teman;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mercon jenis apa yang dibawa dan rencana dijual oleh Bahar Agung Wijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan menjual bubuk mercon tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Muhammad Daffa Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak tahun 2025 karena merupakan teman main dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani mengantarkan Saksi Bahar Agung Wijaya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi bersama dengan Saksi Bahar Agung Wijaya, Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani, Sdr. Ramsah, Sdr. Rosyid, Sdr. Naufal, Sdr. Firdaus als Daus, Sdr. Ryan sedang bermain bersama (mabar) game online "*Mobile Legend*". Kemudian tiba-tiba Saksi Bahar Agung Wijaya mengajak Saksi dan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani untuk mengantarkan Saksi Bahar Agung Wijaya menjual petasan secara COD didekat mall CITO surabaya kepada teman yang tidak Saksi ketahui namanya menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : W-6027-TY berboncengan 3 (tiga) milik Saksi, lalu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi berangkat dari Jl. Ikan Bandeng Ds. Tambak Rejo Kec. Waru Sidoarjo menuju lokasi COD, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sampai ditempat COD samping Mall CITO Jl. Raya Menanggal Surabaya, kemudian Saksi Bahar Agung Wijaya berhenti di pertigaan Jl. Raya Menanggal Surabaya dan Saksi Bahar Agung Wijaya jalan sendirian meunju ke teman yang akan membeli petasan ke Saksi Bahar Agung Wijaya;
- Bahwa setelah Saksi Bahar Agung Wijaya mengobrol dengan calon pembeli petasan, Saksi melihat tiba-tiba seperti ditangkap dengan posisi tengkurep di aspal sehingga Saksi reflek lari ketakutan meninggalkan Saksi Bahar Agung Wijaya menggunakan sepeda motor menuju di gubuk Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan setelah sampai Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani mengabari melalui grup Huru Hara kalau Saksi Bahar Agung Wijaya tertangkap setelah COD mercon, kemudian Saksi dan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani mengantarkan Bahar Agung Wijaya ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya sesuai dengan permintaan Bahar Agung Wijaya untuk mengantar menjual mercon secara COD ke seorang teman;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mercon jenis apa yang dibawa dan rencana dijual oleh Bahar Agung Wijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan menjual bubuk mercon tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dibidang pelayaran sebagai masinis, terakhir di PT. Korea Shipping Mangemen Indonesia yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Jakarta, dan saat bulan ramadhan Terdakwa meracik dan menjual bubuk mercon di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam rumah sendiri Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti berupa bubuk mercon kurang lebih 1 (satu) kg tersebut yang telah disita dari Bahar Agung Wijaya merupakan milik Terdakwa yang diambil dari rumah pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat/memiliki/menyimpan/ menjual/mengedarkan bubuk mercon tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa bubuk mercon kurang lebih 1 (satu) kg yang tidak dilengkapi surat ijin yang Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya adalah bubuk obat mercon sisa tahun 2025 yang Terdakwa racik sendiri sekitar awal bulan Maret 2025 sebanyak 8 (delapan) kg diatas loteng rumah Terdakwa, dimana 3,4 kg Terdakwa gunakan sendiri untuk membuat mercon pada bulan Maret 2025 saat perayaan idul fitri tahun 2025, dan 6 (enam) ons Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sisa 4 (empat) kg yang disimpan diloteng rumah Terdakwa dan juga Terdakwa tawarkan saat idul adha namun belum laku, sehingga tetap Terdakwa simpan dan baru laku terjual pada tanggal 24 Februari 2026 sebanyak 3 (tiga) kg kepada Sdr. Naufal seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dengan total Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) kg pada tanggal 25 Februari 2026 Terdakwa jual kepada Sdr. Bahar Agung Wijaya seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima pembayaran;
- Bahwa Terdakwa meracik/membuat bubuk mercon sejak tahun 2025;
- Bahwa Terdakwa belajar belajar meracik bubuk mercon secara otodidial melalui Platform Youtube dengan nama akun @MafiEditing dengan video yang berjudul "Tutorial_MEMBUAT BUBUK MESIU ASLI 1 KG || Kualitas MEDIUM RASA SUPER_Cocok UNTUK SEMUANYA", dan bahan yang

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuat bubuk mercon yaitu Kclo 3 (pupuk kelengkeng), alumunium powder dan belerang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kclo 3 (pupuk kelengkeng) beli toko pupuk "CV. Yulianto Agro" yang beralamat di Perumahan Putri Juanda, Betro, Sedati, Kab. Sidoarjo, alumunium powder melalui aplikasi e-Commerce Tokopedia namun Terdakwa tidak ingat nama tokonya, belerang di toko pupuk "Pupuk Tani Deles" yang beralamat di Jl. Raya Deles G-169 Klampis Ngasem Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Kclo 3 (pupuk kelengkeng) dengan harga antara Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per kilo, alumunium powder harga sekitar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per kilo, belerang harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo;
- Terdakwa menjelaskan proses pencampuran bahan-bahan Kclo 3 (pupuk kelengkeng), alumunium powder, belerang ditimbang dan dijadikan satau dalam wadah plastik menggunakan dengan takaran Kclo 3 (pupuk kelengkeng) 1 (satu) kg, alumunium powder 4 (empat) ons, belerang 2 (dua) ons kemudian setelah bahan bahan tercampur plastik ditali kemudian dicampur secara halus dan setelah dicampur/racik menjadi bubuk mercon Terdakwa simpan diatas loteng rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar kalau Bahar Agung Wijaya tertangkap pada tanggal 26 Februari sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, segera bahan-bahan untuk membuat bubuk mercon beserta alat untuk membuat bubuk mercon dari loteng rumah Terdakwa kemas menjadi 2 (dua) bagian dengan 1 (satu) kresek besar warna hitam dan 1 (satu) kresek tanggung warna merah kemudian Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna silver tahun 2018 Nopol : W 3850 UQ dan Terdakwa letakkan dibagian tengah antara jok dan setir, kemudian Terdakwa bawa menuju kawasan sungai Merr Kota Surabaya disisi Timur jembatan dekat Apertemen Bale Hinggil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bubuk mercon sejak tahun 2025 kepada Bahar Agung Wijaya sebanyak 4x dengan rincian bulan Maret 2025 sebanyak 3x sebanyak 6 (enam) ons dan Februari 2026 sebanyak 1 (satu) kg (satu kilogram) dengan total 1,6 kg (satu koma enam kilogram);
- Bahwa harga setiap bubuk mercon yang bubuk mercon yang Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya adalah sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kemasan 1 (satu) kg, sedangkan harga

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per ons total yang Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memasarkan bubuk mercon dengan membagikan/ share di grup *WhatsApp* teman perumahan “Huru Hara” dan teman atau orang yang bertanya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melakukan penjualan barang bahan peledak berbahaya yang tidak boleh di perjualbelikan secara bebas tanpa dilengkapi surat ijin karena mencari tambahan uang untuk keperluan sehari hari;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone samsung S21 Ultra warna Rosegold;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario beserta kunci dan STNK;
3. 1 (satu) buah KTP An. M. Alfadin Jayamahendra;
4. 1 (satu) buah plastik berisi bubuk hitam;
5. 1 (satu) buah toples Miracle Powder berisi pupuk;
6. 1 (satu) buah masker anti debu warna hitam;
7. 1 (satu) buah sendok warna putih;
8. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
9. 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih ukuran 14 Gb;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2025 Terdakwa telah menjual bubuk mercon kepada Bahar Agung Wijaya yang pernah Terdakwa racik bubuk obat mercon tersebut sebanyak 8 (delapan) kg di loteng rumah Terdakwa dimana 3,4 kg digunakan Terdakwa sendiri untuk membuat mercon pada bulan Maret 2025 saat perayaan Idul Fitri tahun 2025 dan 6 (enam) ons bubuk mercon tersebut Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan sisa 4 (empat) kg yang disimpan di loteng rumah Terdakwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2026 Terdakwa menjual kepada Sdr. Naufal sebanyak 4 (empat) kg dengan total pembelian Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sisa 1 (satu) kg pada tanggal 25 Februari 2026 Terdakwa menjual kepada Bahar Agung Wijaya dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima pembayaran;

- Bahwa Terdakwa meracik dan membuat bubuk mercon sejak tahun 2025 secara otodidak melalui Platform Youtube dengan cara meracik Kclo 3 (pupuk kelengkeng), aluminium powder, dan belerang yang dicampur menjadi bubuk mercon;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H., dan Saksi Seno Bayu Aji yang merupakan petugas Kepolisian berdasarkan laporan masyarakat mengetahui adanya penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawa timur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung. Kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D. melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook kemudian Saksi Achmad Shafa diberikan nomor whatsapp 083851216566 dan selanjutnya disepakati melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di samping Mall CITO Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Achmad Shafa Fitrah D. bertemu dengan Bahar Agung Wijaya dan menyerahkan 1 (satu) kg bubuk mercon dan uang Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H., dan Saksi Seno Bayu Aji menangkap Bahar Agung Wijaya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi bubuk hitam berupa bubuk mercon, kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 2640/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 150/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 5,96 gram U95 kurang lebih 0,041 gram dan Nomor Bukti 151/2026/BHF satu buah toples berisi serbuk warna hitam dengan ukuran massa total 228,91 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan:
 - a. Nomor Bukti 150/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;
 - b. Nomor Bukti 151/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa tidak didapatkan adanya kandungan bahan peledak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 306 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet"
3. Unsur "Turut serta melakukan tindak pidana"

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa didalam dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **M. Alfadin Jayamahendra**, yang mana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya benar yang bersangkutan merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian senjata menurut Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal sekitar tahun 2025 Terdakwa telah menjual bubuk mercon kepada Bahar Agung Wijaya yang pernah Terdakwa racik bubuk

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat mercon tersebut sebanyak 8 (delapan) kg di loteng rumah Terdakwa dimana 3,4 kg digunakan Terdakwa sendiri untuk membuat mercon pada bulan Maret 2025 saat perayaan Idul Fitri tahun 2025 dan 6 (enam) ons bubuk mercon tersebut Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan sisa 4 (empat) kg yang disimpan di loteng rumah Terdakwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2026 Terdakwa menjual kepada Sdr. Naufal sebanyak 4 (empat) kg dengan total pembelian Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan sisa 1 (satu) kg pada tanggal 25 Februari 2026 Terdakwa menjual kepada Bahar Agung Wijaya dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima pembayaran;

Menimbang bahwa Terdakwa meracik dan membuat bubuk mercon sejak tahun 2025 secara otodidak melalui Platform Youtube dengan cara meracik Kclo 3 (pupuk kelengkeng), aluminium powder, dan belerang yang dicampur menjadi bubuk mercon;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H., dan Saksi Seno Bayu Aji yang merupakan petugas Kepolisian berdasarkan laporan masyarakat mengetahui adanya penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawa timur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D. melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook kemudian Saksi Achmad Shafa diberikan nomor whatsapp 083851216566 dan selanjutnya disepakati melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di samping Mall CITO Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Achmad Shafa Fitrah D. bertemu dengan Bahar Agung Wijaya dan menyerahkan 1 (satu) kg bubuk mercon dan uang Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H., dan Saksi Seno Bayu Aji menangkap Bahar Agung Wijaya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi bubuk hitam

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bubuk mercon, kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam mempunyai persediaan dan menyimpan bahan peledak;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 2640/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 150/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 5,96 gram U95 kurang lebih 0,041 gram dan Nomor Bukti 151/2026/BHF satu buah toples berisi serbuk warna hitam dengan ukuran massa total 228,91 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan:

- a. Nomor Bukti 150/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;
- b. Nomor Bukti 151/2026/BHF hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa tidak didapatkan adanya kandungan bahan peledak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Turut serta melakukan tindak pidana"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berada dalam satu tindak pidana bersama orang lain dengan bekerja sama secara sadar, dimana perbuatan setiap orang dilihat sebagai satu kesatuan, dan melibatkan lebih dari satu orang (pelaku utama dan orang yang turut serta) yang melakukan kejahatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sesuai dengan unsur tersebut Terdakwa meracik sendiri sekitar awal bulan Maret 2025 sebanyak 8 (delapan) kg diatas loteng rumah Terdakwa, dimana 3,4 kg Terdakwa gunakan sendiri untuk membuat mercon pada bulan Maret 2025 saat perayaan idul fitri tahun 2025, dan 6 (enam) ons Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sisa 4 (empat) kg yang disimpan diloteng rumah Terdakwa dan juga Terdakwa tawarkan saat idul adha namun belum laku, sehingga tetap Terdakwa simpan dan baru laku terjual pada tanggal 24 Februari 2026 sebanyak 3 (tiga)

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg kepada Sdr. Naufal seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dengan total Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) kg pada tanggal 25 Februari 2026 Terdakwa jual kepada Bahar Agung Wijaya seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima pembayaran, yang mana Terdakwa belajar belajar meracik bubuk mercon secara otodidial melalui Platform Youtube dengan nama akun @MafiEditing dengan video yang berjudul "Tutorial_MEMBUAT BUBUK MESIU ASLI 1 KG || Kualitas MEDIUM RASA SUPER_Cocok UNTUK SEMUANYA", dan bahan yang digunakan untuk membuat bubuk mercon yaitu Kclo 3 (pupuk kelengkeng), Alumunium powder dan belerang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dan sudah sepatutnya jika unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 306 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dan Advokatnya dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan Majelis Hakim pergunakan untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung S21 Ultra warna Rosegold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP An. M. Alfadin Jayamahendra, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario beserta kunci dan STNK, didalam nota pembelaannya Terdakwa telah membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut maka untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario beserta kunci dan STNK, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi bubuk hitam, 1 (satu) buah toples Miracle Powder berisi pupuk, 1 (satu) buah masker anti debu warna hitam, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih ukuran 14 Gb, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, khususnya di Kota Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 306 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Alfadin Jayamahendra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan dan menyimpan bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone samsung S21 Ultra warna Rosegold;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah KTP An. M. Alfadin Jayamahendra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah plastik berisi bubuk hitam;
 - 1 (satu) buah toples Miracle Powder berisi pupuk;
 - 1 (satu) buah masker anti debu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah Flasdisk Thosiba warna putih ukuran 14 Gb;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2026, oleh kami : Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2026** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

TTD.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)